

[별표]

세부평가 기준표

1. 점수 산정 방식

가. 기준표에 따른 점수는 세부평가 기준표의 참작사항별 해당 비중치에 부과수준별 해당등급의 점수를 곱하여 참작사항별로 점수를 산출한 후 각 점수를 합하여 산정한다.

나. 위반행위가 각 참작사항의 항목 중 두 가지 이상에 해당하는 경우에는 높은 점수의 기준을 적용한다.

2. 세부평가 기준표

		부과수준		상(3점)	중(2점)	하(1점)
		참작사항	비중			
위반 행위 내용	부당성 / 거래 조건 악화		0.3	· 행위의 의도·목적, 당해행위에 이른 경위, 관련업계의 거래관행 등을 고려할 때 부당성(경쟁수단의 불공정성을 포함한다)이 큰 경우 · 거래상대방에 대한 거래조건이 상당한 수준으로 악화되었거나 악화될 우려가 있는 경우 · 법 제14조(경영정보 제공 요구 금지) 위반행위에 대해서는 다음을 추가적으로 고려한다. -정보 요구에 응하지 않는 납품업자등에 대해 거래거절, 불리한 거래조건 변경 등의 불이익을 제공한 경우 -다음 중 3가지 이상의 정보를 요구한 경우 (공급조건 또는 입점조건/원가/다른 거래처 매출액/다른 거래처 판매촉진행사 정	· 행위의 의도·목적, 당해행위에 이른 경위, 관련업계의 거래관행 등을 고려할 때 부당성(경쟁수단의 불공정성을 포함한다)이 있는 경우 · 거래상대방에 대한 거래조건이 악화되었거나 악화될 우려가 있는 경우 · 법 제14조(경영정보 제공 요구 금지) 위반행위에 대해서는 다음을 추가적으로 고려한다. -정보 요구에 응하지 않는 납품업자등에 대해 거래거절, 불리한 거래조건 변경 등의 불이익을 제공하겠다고 제시하였으나 실행하지는 않은 경우 -다음 중 2가지의 정보를 요구한 경우 (공급조건 또는 입점조건/원가/다른 거래처 매출액/다른 거래처 판매촉진행사 정	· 행위의 의도·목적, 당해행위에 이른 경위, 관련업계의 거래관행 등을 고려할 때 부당성(경쟁수단의 불공정성을 포함한다)이 작은 경우 · 거래상대방에 대한 거래조건이 악화될 우려가 비교적 약한 경우 · 법 제14조(경영정보 제공 요구 금지) 위반행위에 대해서는 다음을 추가적으로 고려한다. -정보 요구에 응하지 않는 납품업자등에 대해 거래거절, 불리한 거래조건 변경 등의 불이익을 제공하겠다고 제시하지 않은 경우 -다음 중 1가지의 정보를 요구한 경우 (공급조건 또는 입점조건/원가/다른 거래처 매출액/다른 거래처 판매촉진행사 정

			진행사 정보/전산망 접속정보) -경영정보 요구가 정기적으로 이루어진 경우 -경영정보를 요구한 기간이 3년을 초과하는 경우	보/전산망 접속정보) -경영정보 요구가 정기적으로 이루어지지 않는으나 반복적으로 이루어진 경우 -경영정보를 요구한 기간이 1년 초과 3년 미만인 경우	보/전산망 접속정보) -경영정보 요구가 일회성으로 이루어진 경우 -경영정보를 요구한 기간이 1년 미만인 경우
	위반 행위 유형	0.3	· 법 제6조의 계약서면 교부 의무 위반 행위, 법 제12조의 납품업자 등의 종업원 사용 행위, 법 제13조의 배타적거래 강요 행위, 법 제14조의 경영정보 제공 요구 행위, 법 제14조의2의 경영활동 간섭 행위, 법 제18조의 불이익 등을 주는 행위	· 법 제7조의 상품대금 감액행위, 법 제8조의 상품대금 미지급·지연지급 행위, 법 제9조의 상품수령 거부·지체 행위, 법 제10조의 상품의 반품 행위, 법 제11조의 판매촉진비용 부담 전가 행위, 법 제15조의 경제적 이익 제공 요구 행위, 법 제17조의 상품권 구입요구 등 행위	· 법 제15조의2의 부당한 영업시간 구속 금지 행위, 법 제16조의 매장설비비용 미보상 행위
위 반 행위 정도	납품업자 등의 수	0.1	· 위반행위의 대상이 되는 납품업자 등의 수가 50개 이상인 경우	· 위반행위의 대상이 되는 납품업자 등의 수가 30개 이상 50개 미만인 경우	· 위반행위의 대상이 되는 납품업자 등의 수가 30개 미만인 경우
	위반행위의 수	0.1	· 위반행위의 수가 4개 이상인 경우	· 위반행위의 수가 2개 이상 4개 미만인 경우	· 위반행위의 수가 2개 미만인 경우
	매출액	0.1	· 3개년 평균 매출액이 1조원 이상인 경우	· 3개년 평균 매출액이 3천억원 이상 1조원 미만인 경우	· 3개년 평균 매출액이 3천억원 미만인 경우
	관련매입액 등	0.1	· 관련 매입액 또는 임대료가 1천억원 이상인 경우	· 관련 매입액 또는 임대료가 300억 이상 1천억원 미만인 경우	· 관련 매입액 또는 임대료가 300억원 미만인 경우

비고 : 관련 매입액 또는 임대료의 대략적인 범위라도 산정이 불가능한 경우, 관련 매입액등의 비중치(0.1)는 부당성/거래조건 악화의 비중치에 합산(0.4)하여 점수를 산정한다.